

통신비밀보호법 통지·통보 업무처리지침

〈제정 대검 예규 제534호, 2010. 3. 2.〉

〈개정 대검 예규 제1181호, 2021. 1. 1.〉

〈개정 대검 예규 제1434호, 2024. 5. 31.〉

제1장 총칙

제1조 (목적) 본 지침은 통신비밀보호법에서 규정하고 있는 통신제한조치, 통신사실확인자료, 송·수신이 완료된 전기통신에 대한 각 검찰청의 통지·통보 업무를 원활히 수행할 수 있도록 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 본 지침의 범위는 통신비밀보호법 제9조의2 제1항 내지 제6항(통신제한조치의 집행에 관한 통지), 제9조의3 제1항(압수·수색·검증의 집행에 관한 통지) 및 제13조의3(범죄수사를 위한 통신사실 확인자료제공의 통지), 통신비밀보호법 시행령 제18조 제1항 내지 제2항(통신제한조치 집행 후의 조치), 제19조(통신제한조치 집행에 관한 통지의 유예), 검찰사건사무규칙 제162조의2(통신제한조치의 집행에 관한 통지절차 등), 제162조의6(통신사실 확인자료제공 요청에 관한 통지절차 등), 제162조의9(송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증 집행사실 통지절차 등)에 규정된 통지·통보 업무에 한한다.

제3조 (담당직원 지정) 각 청에서는 통신비밀보호법 관련 업무를 처리하기 위한 담당직원(이하 ‘통비법 담당자’라고 한다) 및 송·수신이 완료된 전기통신 집행사건을 처리하기 위한 담당직원(이하 ‘이메일 등 압수영장 담당자’라고 한다)을 지정한다.

제2장 통신제한조치 집행사건 통지·통보업무

제4조 (검찰 직접 청구사건 통지 업무 처리절차) 검찰이 직접 통신제한조치 허가청구를 하는 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 통신제한조치 허가를 청구하는 검사실이나 사건과 등(공공수사지원과, 수사과, 조사과, 조직범죄수사과, 마약수사과 등 포함, 이하 같다) 신청부서에서는 사건기록 하단에 별지 제1호 서식의 부전지를 부착하여 청구한다. 다만 각 청의 실정에 따라 통비법 담당자에게 부전지 부착 업무를 위임할 수 있다.
2. 통비법 담당자는 검사실로부터 통신제한조치 허가청구서를 접수하면 별지 제2호 KICS [영장발송관리 화면]을 통해 ‘발송의뢰 상태’임을 확인한 후 법원으로 온라인 발송하고, 기록과 허가청구서를 법원에 접수시키면서 별지 제3호 [통신제한조치 허가서 청구부]에 법원 담당자의 서명, 날인 및 접수인(접수시간 확인)을 받아 이를 보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.
3. 통비법 담당자는 법원에서 통신제한조치허가서가 발부되거나 기각된 때에는 별지 제4호 KICS [영장 발부/기각 송부처리 화면]에서 발부·기각을 확인하고

별지 제3호 [통신제한조치허가서 청구부]에 해당 사항을 기재한 후 통신제한 조치허가서 또는 기각된 통신제한조치허가청구서를 사건 기록과 함께 청구 검사실로 인계한다.

4. 사건처리 검사실에서는 원칙적으로 검사의 처분 시 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 통신제한조치 집행사실 통지서를 3부 작성·출력하여 1부는 대상자에게 통지하고(우편물 검열의 경우에는 그 대상자에게, 감청의 경우에는 그 대상이 된 전기통신 가입자에게 통지), 1부는 통비법 담당자에게 송부하며, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통지가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 통지한다. 이 경우 공공수사지원과, 수사과, 조사과, 조직범죄수사과, 마약수사과 등에서 통신제한조치를 집행한 경우에도 사건처분 검사실에서 통지 업무를 담당한다.
5. 통비법 담당자는 매월 초 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 통지여부를 점검하여 누락 사건을 발견하였을 경우에는 지체 없이 해당 검사실에 고지하고, 검사실에서는 제4호 규정에 따라 업무를 처리한다.

제5조 (사법경찰관 등 신청사건 통보 업무 처리절차) 사법경찰관 및 특별사법경찰관(이하 ‘사경 등’이라한다)이 신청한 각 허가신청서의 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 사건과(사건과가 없는 청에서는 ‘사건접수 담당부서’, 이하 같다)에서는 사경 등으로부터 통신제한조치 신청서를 접수하거나 집행사건을 송치받은 경우에는 반드시 별지 제1호의 [부전지]를 사건기록 하단에 부착하여야 한다.
2. 통비법 담당자는 사경 등으로부터 통신제한조치 허가신청서를 접수하면 별지 제7호의 KICS [통신제한조치 신청접수 화면]의 접수 내용과 허가신청서의

기재 사항을 대조한 후 지휘검사 등에 배당한다. 검사의 결재가 완료되면 별지 제2호 KICS [영장발송관리 화면]을 통해 '발송의뢰 상태'임을 확인하여 검사 기각의 경우는 그 정보를 신청관서로 발송하고, 청구하는 경우는 제4조 제2호 및 제3호(이 경우, 사건 기록 등은 '신청관서'로 인계한다)에 따라 업무를 처리한다.

3. 사건처리 검사실에서는 원칙적으로 검사의 처분시 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 통신제한조치 집행사건 처리결과 통보서를 3부 작성·출력하여 1부는 해당 사경 등에 통보하고(일반 경찰관서에는 온라인으로 통보한다, 이하 같다), 1부는 통비법 담당자에게 송부하며, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통보가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 통보한다.
4. 통비법 담당자는 사경 등에서 통신제한조치를 집행하여 수사 또는 내사한 사건을 종결하였을 경우에는 결과를 보고하도록 조치하고(다만, 그 사건을 송치하는 경우에는 그러하지 아니하다), 그 결과를 보고한 경우에는 별지 제8호 KICS [통신제한조치 집행결과보고 접수(오프라인)] 또는 별지 제9호 KICS [통신제한조치 집행결과보고 접수(온라인)]에 그 사실을 입력하고 결과보고서는 별도 편철·보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.
5. 통비법 담당자는 사경 등 신청 사건의 경우에도 제4조 제5호의 규정에 따라 업무를 처리한다.

제6조 (타청 이송사건 통지·통보 업무 처리절차) 타청 이송사건의 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 이송사건을 배당받은 검사실에서는 먼저 통신제한조치 집행사건임을 나타내는 별지 제1호의 [부전지] 부착여부를 확인하고, 만약 부전지가 미부착되었을 경우에는 반드시 사건기록 하단에 부전지를 부착하여야 한다.
2. 사건처리 검사실에서는 검사의 처분시 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 별지 제11호의 통신제한조치 집행사실 통지서 또는 별지 제12호의 통신제한조치 집행사건 처리결과 통보서를 3부 작성·출력하여 1부는 대상자 또는 해당 사경 등에 통지·통보하고, 1부는 통비법 담당자에게 송부하며, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통지 또는 통보가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 업무를 처리한다.
3. 통비법 담당자는 허가서 진행번호와 사건번호가 연결되지 않은 경우는 별지 제10호의 KICS [통신영장 통지통보 관리의 각종번호관리 화면]에서 허가서 진행번호와 사건번호를 조회, 저장하여 연결시킨다.
4. 통비법 담당자는 타청 이송 사건의 경우에도 제4조 제5호의 규정에 따라 업무를 처리한다.

제7조 (통신제한조치 담당자별 세부업무 처리절차) ①통비법 담당자는 각 호의 업무를 처리한다.

1. 제4조 제2호 내지 제3호, 제5호, 제5조 제2호, 제4호 내지 제5호, 제6조 제3호 내지 제4호 규정의 업무를 처리한다.
2. 송달불능으로 반송된 우편물(통지서)을 검사실로부터 인계받은 경우, 출력한 통신제한조치 허가서 청구부에 송달불능으로 반송된 사실을 기재하고, 우편물 원본은 「집행사실 통지 반송 우편물철」에 편철·보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우

주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.

3. 법 제9조의2 제4항의 규정에 따라 검사실로부터 관할 지방검찰청검사장의 통지유예 승인을 받은 ‘통지유예승인신청서’ 부분을 인계받은 경우 「통지유예 부분철」에 편철·보관하여야 하며(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능), 해당 검사실 또는 해당 경찰서에 통지유예 해소 여부를 최소 월 1회 확인하여 통지가 누락되지 않도록 조치한다. 또한 별지 제6호의 KICS [통신제한조치 집행사실 통지유예 승인현황 입력화면(e-pros통계 시스템)]에 통신제한조치 전월 통지유예 현황을 매월 입력한다.

② 각 검사실의 통지·통보를 담당하는 실무관 등(원칙적으로 실무관이 처리하되 부재 시에는 참여수사관이 처리한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 업무를 처리한다.

1. 제4조 제1호, 제4호, 제5조 제3호, 제6조 제1호, 제2호의 규정의 업무를 처리한다.
2. 대상자에게 통지한 우편물이 송달불능 등으로 반송된 경우에는 즉시 그 우편물 원본을 통비법 담당자에게 인계한다.
3. 법 제9조의2 제4항의 규정에 따라 통지유예의 사유가 있는 때에는 관할 지방검찰청검사장의 통지유예 승인을 받은 후 승인서 원본은 기록에 편철하고 부분은 통비법 담당자에게 인계하며, 그 사유가 해소될 때까지 통지를 유예하되 그 통지유예 사유가 해소된 날로부터 30일 이내에 제 1호에 따른 통지절차 등을 이행하여야 한다.

제8조 (통신제한조치 통지·통보 내용 및 절차) ① 통신제한조치 집행사건에 대한 통지·통보서의 서식 및 기재내용 등은 별지 제11호의 [통신제한조치

집행사실 통지] 및 별지 제12호의 [통신제한조치 집행사실 통보]에 의한다.

② 통지·통보는 등기우편 송달방식에 따라 처리한다(다만, 일반 경찰관서의 경우와 같이 온라인 통보가 가능한 경우에는 우편 송달을 생략할 수 있다, 이하 같다).

제9조 (통지 보류) 통신제한조치 집행사건의 일부 피의자에 대해서 기소중지 처분이 있을 경우 별지 제5호 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 대상자 모두에 대하여 각각 통지·통보 보류의 사유(기소중지, 타관이송, 참고인중지, 기타)를 선택한 후 해당사건에 대한 종국처분이 결정될 때까지 대상자 모두에 대한 통지·통보를 보류하여야 한다.

제10조 (긴급통신제한조치) 긴급통신제한조치 집행사건의 통지·통보 업무처리 절차는 제4조 내지 제9조의 규정을 준용하여 처리한다.

제3장 통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 통지·통보업무

제11조 (검찰 직접 청구사건 통지 업무 처리절차) 검찰이 직접 통신사실 확인자료 제공 요청 허가청구를 하는 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 통신사실 확인자료제공 요청 허가를 청구하는 검사실이나 사건과 등에서는 사건기록 하단에 별지 제1호 서식의 부전지를 부착하여 청구한다. 다만 각 청의 실정에 따라 통비법 담당자에게 부전지 부착업무를 위임할 수 있다.
2. 통비법 담당자는 검사실로부터 통신사실 확인자료제공 요청허가청구서를 접수하면 별지 제2호 KICS [영장발송관리 화면]을 통해 '발송의뢰 상태'

임을 확인한 후 법원으로 온라인 발송하고, 기록과 허가청구서를 법원에 접수시키면서 별지 제13호 [통신사실 확인자료제공 요청허가서 청구부]에 법원 담당자의 서명, 날인 및 접수인(접수시간 확인)을 받고 이를 보관 (보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.

3. 통비법 담당자는 법원에서 통신사실 확인자료제공 요청허가서가 발부되거나 기각된 때에는 별지 제4호 KICS [영장 발부/기각 송부처리 화면]에서 발부·기각을 확인하고 별지 제13호 [통신사실 확인자료제공 요청허가서 청구부]에 해당 사항을 기재한 후 통신사실 확인자료제공 요청허가서 또는 기각된 통신사실 확인자료제공 요청허가청구서를 사건 기록과 함께 청구 검사실로 인계한다.
4. 사건처리 검사실에서는 통비법 제13조의3 제1항 또는 제4항에 따라 통지하는 때에는 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 별지 제17호의 [통신사실 확인자료제공 요청 집행사실 통지서]를 3부 출력하여 1부는 전기통신 가입자에게 통지하고, 1부는 통비법 담당자에게 송부하며, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통지가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 통지한다. 이 경우 공공수사지원과, 수사과, 조사과, 조직범죄 수사과, 마약수사과 등에서 통신사실 확인자료제공 요청을 집행한 경우에도 사건처분 검사실에서 통지 업무를 담당한다.
5. 통비법 담당자는 매월 초 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 통지여부를 점검하여 검사실로부터 통지서부분을 인계받지 못한 사건에 대해서는 통지여부를 점검하고 누락 사건을 발견하였을 경우에는 지체 없이 해당 검사실에 고지하고, 검사실에서는 제4호에 따라 업무를 처리한다.

제12조 (사경 등 신청사건 통보 업무 처리절차) 사경 등이 신청한 허가 신청서의 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 사건과에서는 사경 등으로부터 통신사실 확인자료제공 요청 허가신청서를 접수하거나 집행사건을 송치받은 경우에는 반드시 별지 제1호의 [부전지]를 부착하여야 한다.
2. 통비법 담당자는 사경 등으로부터 통신사실 확인자료제공 요청허가신청서를 접수하면 별지 제14호의 KICS [통신사실 확인자료제공 요청허가신청 접수]에서 접수 내용과 허가신청서의 기재 사항을 대조한 후 담당검사 등에 배당한다. 검사의 결재가 완료되면 별지 제2호 KICS [영장발송관리 화면]을 통해 ‘발송의뢰 상태’임을 확인한 후 검사 기각의 경우는 그 정보를 신청관서로 발송하고, 청구하는 경우는 제11조 제2호 및 제3호(이 경우, 사건 기록 등은 ‘신청관서’로 인계한다)에 따라 업무를 처리한다.
3. 통비법 담당자는 사경 등에서 통신사실 확인자료제공 요청허가서를 집행하여 수사 또는 내사한 사건을 종결하였을 경우에는 결과를 보고 하도록 조치하고(다만, 그 사건을 송치하는 경우에는 그러하지 아니하다), 그 결과를 보고한 경우에는 별지 제15호 KICS [통신사실 확인자료 집행결과보고 접수(오프라인)] 또는 별지 제16호 KICS [통신사실 확인자료 집행결과보고 접수(온라인)]에 그 사실을 입력하고 결과보고서는 별도 편철·보관(보존기간 5년, 다만, 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.
4. 검사실에서는 검사의 처분시 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 별지 제18호의 [통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 처리결과 통보서]를 3부 작성·출력하여 1부는 해당 사경 등에 통보하고, 1부는

통비법 담당자에게 송부하며, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통보가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 통보한다.

5. 통비법 담당자는 사경 등 신청 사건의 경우에도 제11조 제5호의 규정에 따라 업무를 처리한다.

제13조 (타청 이송사건 통지·통보 업무 처리절차) 타청 이송사건의 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 이송사건을 배당받은 사건처리 검사실에서는 통신사실 확인자료제공 요청 집행사건임을 나타내는 별지 제1호의 [부전지] 부착여부를 확인하고, 미부착의 경우에는 기록 하단에 부전지를 부착하여야 한다.
2. 사건처리 검사실에서는 검사의 처분시 별지 제5호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 화면]에서 별지 제17호 통신사실 확인자료제공 요청 집행사실통지서 또는 별제 제18호 통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 처리결과 통보서를 3부 작성·출력하여 1부는 대상자 또는 해당 사경 등에 통지·통보하고, 1부는 통비법 담당자에게 송부하며, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통지 또는 통보가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 업무를 처리한다.
3. 통비법 담당자는 허가서 진행번호와 사건번호가 연결되지 않은 경우는 별지 제10호의 KICS [통신영장 통지통보 관리 각종번호관리 화면]에서 허가서 진행번호와 사건번호를 조회, 저장하여 연결시킨다.
4. 통비법 담당자는 타청 이송 사건의 경우에도 제11조 제5호의 규정에 따라 업무를 처리한다.

제14조 (통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 담당자별 세부업무 처리절차)

① 통비법 담당자는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 제11조 제2호 내지 제3호, 제5호, 제12조 제2호 내지 제3호, 제5호, 제13조 제3호 내지 제4호의 규정에 따른 업무를 처리한다.
2. 송달불능으로 반송된 우편물(통지서)을 검사실로부터 인계받은 경우, 출력한 통신사실 확인자료 제공 요청 집행사실 통지부에 송달불능으로 반송된 사실을 기재하고, 우편물 원본은 집행사실 통지 반송 우편물철에 편철·보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.
3. 법 제13조의3 제3항의 규정에 따라 검사실로부터 관할 지방검찰청검사장의 통지유예 승인을 받은 '통지유예 승인신청서' 부분을 인계받은 경우에는 통지유예 부분철에 편철·보관하여야 하며(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능), 해당 검사실 또는 해당 경찰서에 통지유예 해소 여부를 최소 월 1회 확인하여 통지가 누락되지 않도록 조치한다.

② 검사실의 통지·통보를 담당하는 실무관 등은 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 제11조 제1호, 제4호, 제12조 제4호, 제13조 제1호 내지 제2호의 규정에 따라 업무를 처리한다.
2. 대상자에게 통지한 우편물이 송달불능 등으로 반송된 경우에는 즉시 그 우편물 원본을 통비법 담당자에게 인계한다.
3. 법 제13조의3 제2항의 규정에 따라 통지유예의 사유가 있는 때에는 관할 지방검찰청검사장의 통지유예 승인을 받은 후 승인서 원본은 기록에 편철하고 부분은 통비법 담당자에게 인계하며, 그 사유가 해소될 때까지 통지를 유예하고, 그 통지유예 사유가 해소된 날로부터 30일 이내에

제1호에 따른 통지절차 등을 이행하여야 한다.

제15조 (통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 통지·통보 내용 및 요청사유 통지 절차)

① 통신사실 확인자료제공 요청허가서 집행사건에 대한 통지·통보서의 서식 및 기재내용 등은 별지 제17호의 [통신사실 확인자료제공 요청 집행사실 통지] 및 별지 제18호의 [통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 처리결과 통보] 서식에 기재하고 별지 제29호의 KICS [통신영장 요청사유 발급 화면]에서 자동출력한다.

② 통신사실 확인자료제공 요청 집행사실을 통지받은 당사자의 요청사유 통지 신청 및 통신사실 확인자료제공 요청사유 통지서의 서식 및 기재내용 등은 별지 제27호의 [통신사실 확인자료제공 요청사유 통지신청서], 별지 제28호의 [통신사실 확인자료제공 요청사유 통지], 별지 제30호의 [통신사실 확인자료제공 요청사유 통지 처리부]에 의한다.

③ 검사실에서는 통신사실 확인자료제공 요청 집행사실을 통지받은 당사자로부터 통신사실 확인자료제공 요청사유 통지 신청을 받은 경우 그 신청을 받은 날로부터 30일 이내에 별지 제29호의 KICS [통신영장 요청사유 발급 화면]에서 통신사실 확인자료제공 요청사유 통지서를 3부 작성·출력하여 1부는 당사자(전기통신 가입자)에게 통지하고, 1부는 통비법 담당자에게 송부하고, 1부는 기록에 편철한다. 이 경우 공공수사 지원과, 수사과, 조사과, 조직범죄수사과, 마약수사과 등에서 통신사실 확인자료제공 요청을 집행한 경우에도 사건처분 검사실에서 통지 업무를 담당한다.

④ 통지·통보는 등기우편 송달방식에 따라 처리한다.

제16조 (기소중지·참고인중지 및 수사중인 경우 통지·통보) ① 통신사실 확인

자료제공 요청 허가서 집행사건의 당사자에 대해서 기소중지·참고인중지 처분을 하였을 경우에는 그 처분을 한 날로부터 1년(단, 국가안보 관련 범죄인 경우에는 3년)이 경과한 때로부터 30일 이내에 당사자에게 통지하여야 하고, 만약 사경 등으로부터 통신사실 확인자료제공 요청 집행사건을 송치받은 사건인 경우 기소중지·참고인중지 처분을 한 날 해당 사경 등에 통보하여야 한다. 다만, 처분당일 통보가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 통보한다.

② 통신사실 확인자료제공 요청 허가서 집행사건에 대해 수사 중인 경우 통신사실 확인자료제공을 받은 날로부터 1년(단, 국가안보 관련 범죄인 경우에는 3년)이 경과한 때로부터 30일 이내에 당사자에게 통지하여야 한다.

③ 다만, 법 제13조의3 제2항 및 제3항의 규정에 따라 통지유예를 할 수 있는 사유가 있는 경우에는 미리 관할 지방검찰청 검사장의 승인을 받아 그 사유가 해소될까지 통지를 유예할수 있고, 공소제기 또는 불기소처분으로 그 사유가 해소된 때에는 사유가 해소된 날로부터 30일 이내 통지하여야 한다

④ 통신사실 확인자료제공 요청 허가서 집행사건에 대해 관할 지방검찰청 검사장에게 통지유예 승인을 받지 않고 기소중지·참고인중지 처분을 한 경우, 처분 검사실은 통지가 누락되지 않도록 별지 제31호의 KICS [사건인계인수 화면]에서 기소중지·참고인중지처분 사건인수인계서를 출력하여 승계검사에게 전달하여야 한다.

제17조 (긴급 통신사실 확인자료) 긴급 통신사실 확인자료제공 요청 집행사건의 통지·통보 업무처리절차에 대해서는 제11조 내지 제16조 규정을 준용하여 처리한다.

제4장 송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 집행사건

통지·통보업무

제18조 (검찰 직접 청구사건 통지 업무 처리절차) 검찰이 직접 송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장(이하 '이메일 등 압수영장'이라 한다)을 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 이메일 등 압수영장을 청구하는 검사실이나 사건과 등에서는 사건기록 하단에 별지 제1호 서식의 부전지를 부착하여 청구한다. 다만 각 청의 실정에 따라 이메일 등 압수영장 담당자에게 부전지 부착업무를 위임할 수 있다. 다만, **통신이용자정보**(가입자 정보)만을 확보하기 위한 이메일 등 압수영장을 청구하는 경우에는 부전지를 부착하지 아니한다. <개정 2024. 5. 31.>
2. 이메일 등 압수영장 담당자는 이메일 등 압수영장의 청구·발부·기각·통지·통보 등의 현황 관리를 위하여 별지 제19호 서식의 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]를 별도로 작성하여 사건번호, 진행상황, 통지일자 등을 기재하여 관리·보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임 검사의 결정으로 연장 가능)한다.
3. 이메일 등 압수영장 담당자는 검사실로부터 송수신이 완료된 전기통신 압수수색검증영장 청구서를 접수하면 별지 제2호의 KICS [영장발송관리 화면]을 통해 '발송의뢰 상태'임을 확인한 후 법원으로 온라인 발송하고, 기록과 영장청구서를 법원에 접수시키면서 별지 제20호 [압수수색검증영장 청구부]에 법원 담당자의 서명, 날인 및 접수인(접수시간 확인)을 받고

이를 보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.

4. 이메일 등 압수영장 담당자는 판사로부터 이메일 등 압수영장이 발부되거나 기각된 때에는 별지 제4호의 KICS [영장 발부/기각 송부처리 화면]에서 발부·기각을 확인하고 별지 제20호 [압수수색검증영장 청구부]에 해당 사항을 기재한 후 이메일 등 압수영장 또는 기각된 이메일 등 압수영장 청구서를 사건 기록과 함께 청구 검사실로 인계한다.
5. 검사실에서는 원칙적으로 검사의 처분시 별지 제21호의 KICS [압수수색 검증영장(전기통신) 통지통보 관리]에서 별지 제25호의 [송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수수색검증영장의 집행사실 통지서]를 3부 작성·출력하여, 1부는 수사대상이 된 가입자에게 통지하고, 1부는 이메일 등 압수영장 담당자에게 송부하고, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통지가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 통지한다. 이 경우 공공수사지원과, 수사과, 조사과, 조직범죄수사과, 마약수사과 등에서 이메일 등 압수영장을 집행한 경우에도 사건처분 검사실에서 통지 업무를 담당한다.
6. 이메일 등 압수영장 담당자는 매월 초 별지 제21호의 KICS [압수수색검증영장(전기통신) 통지통보 관리]와 별지 제19호 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]에서 통지여부를 점검하여 누락 사건을 발견하였을 경우에는 지체 없이 해당 검사실에 고지하고, 검사실은 제18조 제5호에 따라 업무를 처리한다.
7. 이메일 등 압수영장 담당자는 별지 제22호의 [송·수신이 완료된 전기통신 압수수색검증영장 청구 및 발부 현황(e-pros통계시스템)] 별지 제23호의 [송·수신이 완료된 전기통신 압수수색검증영장 집행사실 통지 및 통보현황

(e-pros통계시스템)]에 전월 통지실적을 매월 입력한다. 다만, **통신이용자정보** (가입자 정보)만을 확보하기 위한 이메일 등 압수영장을 집행한 경우에는 위 통계에 산입하지 아니한다. <개정 2024. 5. 31.>

제19조 (사경 등 신청사건 통보 업무 처리절차) 사경 등이 신청한 이메일 등 압수영장의 경우에는 다음 각 호에 따라 업무를 처리한다.

1. 사건과에서는 사경 등 신청관서에서 이메일 등 압수영장 신청서를 접수 하거나 집행사건을 송치하는 경우에는 반드시 별지 제1호 [부전지]를 부착하여야 한다. 다만, **통신이용자정보**(가입자 정보)만을 확보하기 위한 이메일 등 압수영장을 청구하는 경우에는 부전지를 부착하지 아니한다.

<개정 2024. 5. 31.>

2. 이메일 등 압수영장 담당자는 사경 등으로부터 이메일 등 압수영장 신청서를 접수하면 별지 제24호 KICS [압수수색영장 접수]에서 접수 내용과 이메일 등 압수영장의 기재사항을 대조한 후 담당검사 등에 배당한다. 검사의 결재가 완료되면 별지 제2호 [영장발송관리 화면]을 통해 ‘발송 의뢰 상태’임을 확인한 후 검사 기각의 경우는 그 정보를 신청관서로 발송하고, 청구하는 경우는 제18조제3호 및 제4호(이 경우, 사건 기록 등은 ‘신청관서’로 인계한다)에 따라 업무를 처리한다.
3. 검사실에서는 검사의 처분시 별지 제26호 [송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증영장 집행사건 처리결과 통보서]를 3부 작성·출력하여 1부는 해당 사경 등에 통보하고, 1부는 압수영장 담당자에게 송부하고, 1부는 기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통보가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 위의 절차에 따라 통보한다.
4. 이메일 등 압수영장 담당자는 사경 등에서 이메일 등 압수영장을 집행하여

수사 또는 내사한 사건을 종결하였을 경우에는 결과를 보고하도록 조치하고, 그 결과를 보고한 경우 별지 제19호 서식 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]에 그 사실을 기재하고, 사경 등의 결과보고서는 별도 편철·보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능) 한다.

5. 이메일 등 압수영장 담당자는 사경 등 신청사건의 경우에도 제18조 제6호 내지 제7호의 규정에 따라 업무를 처리한다.

제20조 (타청 이송사건 통지·통보 업무 처리절차) 타청 이송사건의 경우에는 다음 각 호에 의하여 처리한다.

1. 이송사건을 배당받은 검사실에서는 먼저 전기통신 압수영장 집행사건임을 나타내는 별지 제1호의 [부전지] 부착여부를 확인하고, 만약 부전지가 미부착 되었을 경우에는 반드시 사건기록 하단에 부전지를 부착하여야 한다.
2. 검사실에서는 검사의 처분시 별지 제21호의 KICS [압수수색검증영장(전기통신) 통지통보 관리]에서 별지 제25호의 송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수수색검증영장 집행사실 통지서 또는 별지 제26호의 송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증영장 집행사건 처리결과 통보서를 3부 작성·출력하여 1부는 대상자 또는 해당 사경 등에 통지·통보하고, 1부는 이메일 등 압수영장 담당자에게 송부하고, 1부는 해당기록에 편철한다. 다만, 처분당일 통지 또는 통보가 누락된 경우에는 늦어도 30일 이내에 통지·통보한다.
3. 이메일 등 압수영장 담당자는 검사실로부터 통지·통보서 부분을 인계 받으면 별지 제19호 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장

접수일람표]에 해당사실을 기재한 후 부분철에 별도로 편철·보관한다.

4. 이메일 등 압수영장 담당자는 타청 이송 사건의 경우에도 제18조 제6호 내지 제7호의 규정에 따라 업무를 처리한다.

제21조 (송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 담당자별 세부업무 처리 절차) ①이메일 등 압수영장 담당자는 각 호의 업무를 처리한다.

1. 제18조 제2호 내지 제4호, 제6호 내지 제7호, 제19조 제2호, 제4호, 제5호, 제20조 제3호 내지 제4호의 규정의 업무를 처리한다.
2. 매월 초 전월의 별지 제19호 서식 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]에서 청구·발부·기각·통지·통보실적 등을 파악한다.
3. 검사실로부터 통지·통보서 부분을 인계받은 경우 지체없이 별지 제19호 서식 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]에 그 사실을 기재하고, 누락여부가 발견된 때에는 즉시 검사실에 고지하여 조치하게 한 후 통지·통보서 부분철에 편철·보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.
4. 별지 제19호 서식 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]에 통지·통보여부가 기재되어 있지 않는 사건은 신청관서에 최소 월 1회 이메일 등 압수영장 집행사건의 송치 및 내사종결 등 여부를 확인하여 송치된 사건은 별지 제19호 송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표에 사건번호를 기재하는 등 통지·통보가 누락되지 않도록 조치하여야 한다.
5. 송달불능으로 반송된 우편물(통지서)을 검사실로부터 인계받은 경우,

별지 제19호 서식 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]의 통지일자란에 송달불능으로 반송된 사실을 기재하고, 우편물 원본은 「집행사실 통지 반송 우편물철」에 편철·보관(보존기간 5년, 다만 사안의 중요성 또는 수사계속 등 상당한 이유가 있는 경우 주임검사의 결정으로 연장 가능)한다.

② 검사실의 통지·통보를 담당하는 실무관 등은 다음 각 호의 업무를 처리한다.

1. 제18조 제1호, 제5호, 제19조 제3호, 제20조 제1호 내지 제2호의 규정의 업무를 처리한다.
2. 대상자에게 통지한 우편물이 송달불능 등으로 반송된 경우에는 즉시 우편물 원본을 이메일 등 압수영장 담당자에게 인계한다.
3. 이메일 등 압수영장에 대해서는 통신제한조치 및 통신사실 확인자료와 달리 통지유예 규정이 없음에 유의한다.

제22조 (송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 통지·통보 내용 및 절차) ① 이메일 등 압수영장 집행사건에 대한 통지·통보서의 서식 및 기재내용 등은 별지 제25호 서식 및 별지 제26호 서식에 의한다.

② 통지·통보는 등기우편 송달방식에 따라 처리한다.

제23조 (통지 보류) 이메일 등에 대한 압수영장 집행사건의 일부 피의자에 대해서 기소중지 처분이 있을 경우 별지 제21호 [압수수색검증영장(전기통신) 통지통보 관리]에서 대상자 모두에 대하여 각각 통지·통보 보류의 사유(기소중지, 타관이송, 참고인중지, 기타)를 선택한 후 해당사건에 대한 종국처분이 있을 때까지 대상자 모두에 대한 통지·통보를 보류하여야

한다.

제5장 대검찰청 통신비밀보호법 담당자의 통지·통보 점검

제24조(점검) 대검찰청 통비법 담당자는 반기별로(1월, 7월) 통신제한조치, 통신사실 확인자료제공 요청, 송수신이 완료된 전기통신 압수·수색·영장 집행사건에 대한 통지·통보 현황을 일괄 점검하여 통지 또는 통보가 누락된 사건에 대해서는 일선청에서 통지·통보 업무를 이행하도록 조치한다.

제25조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2024. 7. 1. 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2024. 5. 31.>

부 칙

제1조 본 지침은 2010. 3. 2.부터 시행한다.

제2조 본 지침 시행 이전에 시행된 「통신비밀보호법상 통지·통보 철저히행 및 자체점검결과 보고(대검찰청 과학수사담당관-11249, 2009.11.05)」 지시공문은 이 지침 시행일로부터 폐지한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 2021. 01. 01.부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 2024. 5. 31.부터 시행한다.

별지 제1호 [부현지]

통신비밀보호법상 통지·통보 집행사건			
종 류		통신제한조치(감청) 집행사건	
		통신사실확인자료 집행사건	
		송수신완료 전기통신 집행사건	
집행기간		20 . . . ~ 20 . . .	
사건의 처분 일자 및 결과		20 . . . 공소제기(불기소) ☐ / 기소중지 ☐ / 참고인중지 ☐ / 수사 중 ☐	
통신사실 확인자 료를 제공 받은날		20 . . .	
통지유예 종 류		(유예기간 1년) ☐ (유예기간 3년) ☐	
통지유예사유 해 소 일		20 . . .	
통지기산일		20 . . .	
통지만료일		20 . . .	
담당 직원	등재 일 시		
	등재 번호		
주임 검사 (수사관)	통지 통보 일 자	20 . . .	인

별지 제2호 [영장발송관리 화면]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **형사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색 관련 사이트 To do Q&A 3330 도움말 로그아웃

전정/내사/수사 수리 배당 사건 지휘권의 영장관리 기초증거 (재)환고 재정신청 통보통지 부작명령소급 공통/기타 관리자페이지

영장발송관리 home > [사용자명] 영장발송관리

+ 발송의뢰일자 2016-04-01 ~ 2016-08-30 문서상태 발송의뢰 영장구분 -선택- 검색

진행번호 - 회수상태 -선택-

최소 발송의뢰취소 발송

선택	작성문서					진행번호	영장구분	피의자		
☐	문서명	문서상태	발송일시	수신처	작성사 / 결정일시			피의자	생년월일	
☐	구속영장청구(미체포자구속영장청구)	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 14-05-13 12:36	2014-24	구속영장 (사전)	장남훈	78.04.21	절도
☐	구속기간연장통지서	발송의뢰		테스트경찰서	홍길동 2016-01-17 10:01	2016-6	구속영장 (사후)	메시	00.00.00	사기교
☐	임시조치청구서	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 2016-01-17 11:24	2016-5	임시조치장(가정폭력)	메시	00.00.00	사기교
☐	통신사실 확인자료제공 요청허가청구	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 16-03-30 17:57	2016-64	통신사실확인자료요...	메시	00.00.00	사기교
☐	구속영장청구(미체포자구속영장청구)	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 2016-04-06 11:05	2016-35	구속영장 (사전)	메시	00.00.00	사기교
☐	통신사실 확인자료제공 요청허가청구	발송의뢰		테스트교육법원	조수태 2016-04-06 17:09	2016-66	통신사실확인자료요...	형공유...	00.00.00	폭행
☐	통신사실 확인자료제공 요청허가청구	발송의뢰		테스트교육법원	조수태 2016-04-07 19:23	2016-67	통신사실확인자료요...	테스트	00.00.00	황령
☐	구속영장청구(미체포자의자 - 사경신청)	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 2016-05-25 18:40	2016-43	구속영장 (사전)	장피의		사기
☐	구속영장청구(미체포자의자 - 사경신청)	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 2016-05-25 18:42	2016-44	구속영장 (사전)	장피의		절도
☐	구속영장청구(미체포자구속영장청구)	발송의뢰		테스트교육법원	조수태 2016-07-19 18:33	2016-69	구속영장 (사전)	최경록	79.11.11	사기
☐	체포영장청구	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 2016-07-19 19:18	2016-2047	체포영장	최경자	88.12.25	정보통
☐	수사관계서류등송부	발송의뢰		테스트교육법원	홍길동 2016-01-16 16:07	2016-7	체포영장	홍길동	80.10.10	사기명

별지 제3호 [통신제한조치 허가서 청구부 화면]

별지 제4호 [영장 발부/기각 송부처리 화면]

별지 제5호 [통신영장 통지통보 관리 화면]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **형사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색

관련 사이트 To do Q&A 3330 도움말 로그아웃

전정/내사/수사 수리 배당 사건 자취건의 **영장관리** 기소중지 (재)하고 재청신청 통보통지 부작명령소급 공통/기타 관리자페이지

통신제한조치허가서 청구부 (범죄수사) home > 영장관리 > 통신영장원부 > 통신제한조치허가서 청구부

접수 일자 2016-08-30 ~ 2016-08-30 신청관서 -선택- 공안사건여부 전체 검색

확대 축소 처음 이전 다음 마지막 1

엑셀 한글 다운로드 출력

통신제한조치허가서 청구부

테스트지방검찰청 DATE : 2016.08.30
접수일자 : 2016.08.30 ~ 2016.08.30 PAGE : 1

진행번호	신청 일시	피의자명/적용	주 임 검 시	법원접수일	판 시 명	기록 변환일	비 고
	신청 관 서	주민등록 번호	청구<가>일시	법원 날인	발부<가>일시	적 일 날 인	영장번호
	관련진행번호	죄 명			유효 기 간		영장변환

조회된 자료가 없습니다.

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **형사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색

관련 사이트 To do Q&A 3330 도움말 로그아웃

전정/내사/수사 수리 배당 사건 자취건의 **영장관리** 기소중지 (재)하고 재청신청 통보통지 부작명령소급 공통/기타 관리자페이지

영장 발부/기각 송부처리

발부/기각일시 2016-08-30 ~ 2016-08-30

※ 빨간색으로 표시된 건은 유효기간에 발부일로부터 2달 이내인
※ 파란색으로 표시된 건은 발송에 불가합니다. <신청서를 오픈>

선택	영장구분	진행번호	신청관서
☐			

- 긴급/현행법관리
- 영장접수
- 구속검열정지
- 영장원부
- 영장관리
- 통신영장접수
- 통신영장원부
- 통신영장관리
- 적부심
- 영장일람표
- 영장간행현황
- 영장발송관리
- 영장 발부/기각 송부처리**
- 영장회수요청목록조회
- 전국청(특수) 영장현황조회
- 기소중지사건 구속(체포)영장 관리
- 특사경 담당자 SMS통지 목록

home > 영장관리 > 영장 발부/기각 송부처리

청구결과 -선택- 영장번호 - 검색

프라인으로 업력한건입니다) 다운로드 발송

청구결과		송부문서		유효기간
/기각 일시	발부/기각	영장번호	문서상태	
			처리일시	

통신영장 통지통보 관리

영장관리 > 통신영장청구 > 통신영장 통지통보 관리

구분: **통보** | ☐ 통보 ☒ 미통보 ☐ 통보보류 ☐ 통보전체

영장구분: ☒ 견제 ☐ 통신사실확인 ☐ 통신제한조치 ☐ 압수견거통신

처분일자: [] ~ [] | 사건번호: [] | 형제: [] | 진행번호: [] - [] | 청진제: ☐

[검색]

처분시간변호 | 형제: [] | 등록

- * 기소중지/합의안등지 처분 후 바로 사경에 통보해야 합니다.(통신사실확인)
- * 영장과 관련한 형제사건이 연결되어 있지 않은 경우 등록 버튼을 이용하여 연결을 하시기 바랍니다.

[다운로드] [통보/조회]

사건번호	주임검사	피의자명	처분내용	처분일자	사건 완결여부	통보일자	통보구분	관련영장 진행번호(영장번호)
2020형제11호	홍길동		기소중지	2020-09-10	N		미통보	통신사실 2020-8(2020-2352342)

통신사실 통지 알림

통신사실 통지 알림

- 현재일자 기준으로 1년 이상 경과된 미통지 총 2 건
- 통지 만료일 20일전 0 건
- 통지 만료일 10일전 2 건

'목록으로 이동' 버튼을 클릭하면 1년 경과목록으로 이동되고, '닫기'를 클릭하면 알림창이 닫힙니다.

[목록으로 이동] [닫기]

별지 제6호 [통신제한조치집행사실 통지유예 승인 현황]

별지 제7호 [통신제한조치 신청 접수 화면]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **원사1부** 홍길동 님 | 우수수사작성 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색 | 관련 사이트 | To do | Q&A | 3330 | 도움말 | 로그인

전정/대사/수사 | 수리 | 배당 | 사건 | 지휘권의 | **영장관리** | 기초종지 | (재)항고 | 재정신청 | 통보통지 | 부속명령소급 | 공통/기타 | 관리자페이지

통신제한조치 신청 접수 | home > 영장관리 > 통신영장접수 > 통신제한조치 신청 접수

시스템 접수일자: 2016-01-01 ~ 2016-05-05 | 진행상태: 접수대기 | 피의자: | 진행번호: | 검색

선택영장신청 | 동지유해신청 | 동지 보고 | 집행결과 보고 | 가건연장신청 | 허가서 반환

선택 | 접수건수: 2 | 배당건수: 0 | 채택당건수: 2 | 다운로드 | 상세보기(F2)

선택	신청관세	신청부처	경찰접수번호	신청구분	대상자	피의자	죄명	진행상태	공판	접수일시	부처	주임관사
☐	테스트경찰서	수사지휘팀	2016-00003	사건허가	김승지	김승지	가. 폭행	접수대기				
☐	테스트경찰서	수사지휘팀	2016-00002	사건허가	김기수	김기수	가. 폭력행위등...	접수대기				

별지 제8호 [통신제한조치 집행결과보고 접수(오프라인)]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **원사1부** 홍길동 님 | 우수수사작성 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색 | 관련 사이트 | To do | Q&A | 3330 | 도움말 | 로그인

전정/대사/수사 | 수리 | 배당 | 사건 | 지휘권의 | **영장관리** | 기초종지 | (재)항고 | 재정신청 | 통보통지 | 부속명령소급 | 공통/기타 | 관리자페이지

통신제한조치 집행결과보고 접수 (오프라인)

영장번호: | - | 피의자: | 주민번호: | 검색

영장정보

» 영장기본정보

진행번호	사건유형
사건구분: 선택	죄명
피의자	주민번호
직업	주소

» 영장발부정보

영장 번호	발부 일시
발부 법원	관사명
유효기간시작일자	유효기간종료일자
형구 검사명	형구 일시

집행결과보고정보

» 신청인

관세	내사구분: 선택
부처	성명
직위	

» 집행결과보고

별지 제9호 [통신제한조치 집행결과보고 접수(온라인)]



별지 제10호 [통신영장 통지통보 관리 각종번호관리 화면]



별지 제11호 [통신제한조치 집행사실 통지서]1)

○○지방검찰청 (전화번호)	
제 호	
수 신	귀 하
	발 신 지방검찰청 검 사 인
제 목 통신제한조치 집행사실 통지	
당청 제 호 사건과 관련하여 아래와 같은 내용의 통신제한조치를 집행하였으므로 통신비밀보호법 제9조의2제1항의 규정에 따라 이를 통지합니다.	
①허 가 서 번 호	
②통신제한조치집행기관	
③감청대상전기통신가입자 (우편물검열의대상자)	
④통 신 제 한 조 치 의 대 상 과 범 위	
⑤통 신 제 한 조 치 의 기 간	

1) 검찰사건사무규칙(별지 제239호) 「통신제한조치 집행사실 통지서」

별지 제12호 [통신제한조치 집행사건 처리결과 통보서]2)

○○지방검찰청 (전화번호)	
제 호	.
수 신	발 신 지방검찰청
	검 사 인
제 목 통신제한조치집행사건 처리결과 통보	
귀서에서 통신제한조치를 집행한 후 송치한 당청 제 호 피의 사건의 처리결과를 아래와 같이 통보합니다.	
①허 가 서 번 호	
②전 기 통 신 의 가 입 자 (우편물검열의대상자)	
③통 신 제 한 조 치 의 대 상 과 범 위	
④통 신 제 한 조 치 의 기 간	
⑤통 신 제 한 조 치 를 집 행 한 사건의 처리일자 및 처리결과	
⑥통 신 제 한 조 치 집 행 자 의 관 직 ·성 명	

2) 검찰사건사무규칙(별지제240호) 「통신제한조치집행사건 처리결과 통보서」

별지 제13호 [통신사실 확인자료제공 요청허가서 청구부]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **원사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색 관련 사이트 To do Q&A 3330 도움말 로그아웃

전정/내사/수사 수리 배당 사건 자위건의 **영장관리** 기소중지 (재)항고 재정신청 통보통지 부작명령소급 공통/기타 관리자페이지

통신사실확인자료제공요청허가서 청구부 home > 영장관리 > 통신영장원부 > 통신사실확인자료제공요청허가서 청구부

접수 일자 2016-08-30 ~ 2016-08-30 신청관서 -선택- 공판사건여부 전체 검색

확대 축소 처음 이전 다음 마지막 1 역셀 한글 다운로드 출력

통신사실확인자료제공요청허가서 청구부

테스트지정결함형 접수일자 : 2016.08.30 ~ 2016.08.30 DATE : 2016.08.30 PAGE : 1

진행번호	신청 일자	피의자명/적용	주 임 검 사	영장접수일	판 사 명	기록 보관일	비 고
	신청 관 서	주민등록 번호	청구<기간>일시	발달 발인	발부<기간>일시	적 일 발 인	영장번호
	관련진행번호	죄 명		유효 기 간			영장발환

조회된 자료가 없습니다.

별지 제14호 [통신사실 확인자료제공 요청허가신청 접수]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **원사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색 관련 사이트 To do Q&A 3330 도움말 로그아웃

전정/내사/수사 수리 배당 사건 자위건의 **영장관리** 기소중지 (재)항고 재정신청 통보통지 부작명령소급 공통/기타 관리자페이지

통신사실 확인자료 신청 접수 home > 영장관리 > 통신영장접수 > 통신사실확인자료 신청 접수

시스템 접수일자 2016-08-29 ~ 2016-08-30 진

신청접수 통지유예신청 통지 보고 집행결과 보고 기간연

선택 접수건수 0 배당건수 0

선택 신청관서 신청부서 경찰청접수부

간급/현행법관리
영장접수
구속집행정지
영장원부
영장관리
통신영장접수
통신영장원부
통신영장관리
적부심
영장일람표
영장진행현황
영장발송관리
영장 발부/기각 송부처리
영장회수요청목록조회
전국형(특수) 영장현황조회
기소중지사건 구속(체포)영장 관리
특사경 담당자 SMS통지 목록

자 진행번호 - 검색

다운로드 상세보기(F2)

죄명	진행상태	공안	접수일시	부서	주임검사
----	------	----	------	----	------

별지 제15호 [통신사실 확인자료 집행결과보고 접수(오프라인)]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **원사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색

관련 사이트 ☐ To do ☐ Q&A ☐ 3330 ☐ 도움말 ☐ 로그인

전정/내사/수사 수리 배당 사건 지휘건의 영장관리 기소중지 (재)하고 재청신청 통보통지 부학명정소급 공통/기타 관리자페이지

통신사실자료확인 집행결과보고 접수 (오프라인)

영장번호 - 피의자 주민번호

영장정보

>> 영장기본정보

전행번호		사건유형	
사건구분	선택	죄명	
피의자		주민번호	
직업		주소	

>> 영장발부정보

영장 번호		발부 일시	
발부 법원		관사명	
유효기간시작일자		유효기간종료일자	
형구 검사명		형구 일시	

집행결과보고정보

>> 신청인

관서	선택	내사구분	선택
부서		성명	
직위			

>> 집행결과보고

피의(내사)사실

별지 제16호 [통신사실 확인자료 집행결과보고 접수(온라인)]

사건관리시스템#1 - Windows Internet Explorer

KIOS **사건** 김상 **검상** 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 판결문/결정문검색

관련 사이트 ☐ To do ☐ Q&A ☐ 3330 ☐ 도움말 ☐ 로그인

전정/내사/수사 수리 배당 사건 **영장관리** 기소중지 통보통지 공통/기타

통신사실 확인자료 신청 접수

home > 영장관리 > 통신영장접수 > 통신사실확인자료 신청 접수

시스템 접수일자 2018-04-09 ~ 2018-04-10 진행상태 접수대기 대상자 진행번호

신청접수 통지유예신청 통지 보고 **집행결과 보고** 기간연장신청 허가서 반환

> 집행결과보고 접수건수 0 배당건수 0 미배당건수 0

선택	신청관서	전행번호	허가서번호	피의자	죄명	전행상태	접수일자	부서	주임검사
☐	대구	2017-3373	사건허가	박	공갈	접수대기		형사제1부	남
☐	대구	2018-141	사건허가	박	공갈	접수대기		형사제1부	남
☐	대구	2017-3131	사건허가	성	공갈	접수대기		형사제1부	남
☐	대구	2017-3371	사건허가	성	공갈	접수대기		형사제1부	남

별지 제17호 [통신사실 확인자료제공 요청 집행사실통지]³⁾

○○○검찰청

우편번호/ 주소/ 전화/ /전송

제 0000-0000 호

수신자 ○○○귀하 발신자 ○○○검찰청

검 사 인

제 목 통신사실 확인자료제공 요청 집행사실통지

당청 제 호 사건과 관련하여 아래와 같이 통신사실 확인자료제공 요청을 집행하였으므로 「통신비밀보호법」 제13조의3제1항 또는 제4항에 따라 이를 통지합니다.

허 가 서 번 호	
통신사실 확인자료제공 요 청 집 행 기 관	
전 기 통 신 가 입 자	
통신사실 확인자료제공 요청의 대상과 종류	
통신사실 확인자료제공 요 청 의 범 위	

※ 전기통신가입자는 「통신비밀보호법」 제13조의3제5항에 따라 수사기관에 해당 통신사실 확인자료제공을 요청한 사유를 알려주도록 서면으로 신청할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80 g / m²)]

3) 검찰사건사무규칙(별지제254호) 「통신사실 확인자료제공 요청 집행사실통지」

별지 제18호 [통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 처리결과 통보]4)

○○ 지방검찰청

우편번호/ 주소 /전화번호 /전송

제 0000-0000 호

수신자 경찰서장 발신자 지방검찰청

검사인

제 목 **통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 처리결과통보**

귀서에서 통신사실 확인자료제공 요청을 집행한 후 송치한 당청 제 호 피의사건의 처리결과를 아래와 같이 통보합니다.

허 가 서 번 호		청 구 부 진 행 번 호	년-
통신사실 확인자료제공 요 청 기 관		처 리 자 소속, 계급, 성명	
전 기 통 신 가 입 자 (통 지 대 상 자)			
전 기 통 신 사 업 자			
통신사실 확인자료제공 요 청 대 상 과 종 류			
통신사실 확인자료제공 요 청 의 기 간			
사 건 처 리 일 자 및 처 리 결 과			

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

4) 검찰사건사무규칙(별지제255호) 「통신사실 확인자료제공 요청 집행사건 처리결과 통보」

별지 제19호 [송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 접수일람표]

연 번	신청 일자	진행 번호	신청 관서	피의자명	주임검사 판사명 영장번호	죄 명 청구일자 발부일자	기각일자 기각사유		사건번호 처분일자	통지일자	통보일자	신청 사경 직급성명	비 고 (우편물 반송, 이송 등)
							검사	판사					
1	2010. 1. 12.	10-00 0	○○ 경찰서	○○○	○○○ ○○○ 10-000	사기 2010. 1. 12. 2010. 1. 13.			10-0000 2010. 1. 25.		2010. 1. 29.		
2	2010. 1. 13.	10-00 0	○○ 경찰서	○○○	○○○	사기	2010. 1. 13. 소명자료 부족		×	×	×		
3	2010. 1. 13.	10-00 0	○○ 경찰서	○○○	○○○ ○○○	사기 2010. 1. 13.		2010. 1. 13. 소명자료 부족	×	×	×		
4	2010. 1. 14.	10-00 0	검사 직접	○○○	○○○ ○○○ 10-000	사기 2010. 1. 14. 2010. 1. 14.			10-0000 2010. 1. 27.	2010. 1. 30.			

별지 제20호 [압수수색검증영장 청구부]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **형사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색 관련 사이트 To do Q&A 3330 도움말 로그아웃

전정/내사/수사 수리 배당 사건 자위건의 **영장관리** 기소중지 (재)항고 재정신청 통보통지 부속명령소급 공통/기타 관리자페이지

압수수색검증영장청구부 home > 영장관리 > 영장원부 > 압수수색검증영장청구부

* 접수 일자 2016-08-30 ~ 2016-08-30 신청관서 -선택- 공안사건여부 전체 검색

확대 축소 처음 이전 다음 마지막 1 엑셀 한글 다운로드 출력

압수수색검증영장등 청구부

테스트지방검찰청 DATE : 2016.08.30
접수일자 : 2016.08.30 ~ 2016.08.30 PAGE : 1

진행번호	신청 일자	피의자명/직업	주 임 검 사	영원영수일	판 사 명	기록 한필일	비 고
	신청 관 서	주민등록 번호	청구<기간>일시	영원 불인	발부<기간>일시	적 칠 불 인	영장번호
	관청진행번호	최 종	영수 구분	간을 영수 일시	유효 기 간	영장번호	

조회된 자료가 없습니다.

별지 제21호 [압수수색검증영장(전기통신) 통지통보 관리]

사건관리시스템#2 - Windows Internet Explorer

KIOS **형사1부** 홍길동 님 우수수사작성례 | 판결문조회 | 통합사건검색 | 결정문통합검색 | 판결문검색 관련 사이트 To do Q&A 3330 도움말 로그아웃

전정/내사/수사 수리 배당 사건 자위건의 영장관리 기소중지 (재)항고 재정신청 통보통지 부속명령소급 공통/기타 관리자페이지

압수수색검증영장(전기통신) 통지통보 관리 영장관리 > 영장관리 > 압수수색검증영장(전기통신) 통지통보 관리

* 검찰청 테스트지검 * 구분 통지 * 신청일자 2016-04-04 ~ 2016-08-30 검색

담당자

페이지당 라인수 20 통지

순서	진행번호	구분	피의자	영장번호	통지관서	담당자	통지일자

별지 제22호 [송·수신이 완료된 전기통신 압수수색검증영장 청구 및 발부현황]

21. 송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 청구 및 발부현황(월보)(주무부서:사이버수사과)(월보) - Windows Internet Explorer

대검찰청 통계시스템

21. 송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 청구 및 발부현황(월보)

대검찰청 2018년 2월 ~ 2018년 2월

조회

엑셀저장

미입력확인

입력

수사청 검색제 요청제

달기

도움말

조회기간중 관내 미입력형이 있습니다.

1 / 1 125%

21. 송수신이 완료된 전기통신 압수,수색,검증영장(월보)

대검찰청

2018년 02월 ~ 2018년 02월

구분 월보	신청					청구					판사기각					합계 청구건수/발부	비고		
	계	사경			자정영장	계	사경			자정영장	계	사경			자정영장				
		정형	비정형	기타			정형	비정형	기타			정형	비정형	기타					
합계	62	61	0	1	8	54	53	0	1	0	0	0	0	0	0	54			
고검소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
대구고등검찰청	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
부산고등검찰청	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
지검소계	62	61	0	1	8	54	53	0	1	0	0	0	0	0	0	54			

달기

100%

별지 제23호 [송·수신이 완료된 전기통신 압수수색검증영장 집행사실 통지 및 처리결과 통보현황]

22. 송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 집행사실 통지 및 처리결과 통보현황(월보)

대검찰청 2018년 2월 ~ 2018년 2월

조회 엑셀저장 미입력확인 입력 수사청 검색제 요청제 달기 도움말

조회기간중 관내 미입력형이 있습니다.

1 / 1 125%

22. 송·수신이 완료된 전기통신 압수·수색·검증영장 집행사실 통지 및 통보 현황

대검찰청 2018년 02월 ~ 2018년 02월

구분	집행사실 통지	처리결과 통보	비고
합계	3	6	9
대구고등검찰청	0	0	0
부산고등검찰청	0	0	0
서울북부지방법원	0	0	0
의정부지방법원	0	0	0
인천지방법원	0	2	2
춘천지방법원	3	1	4
대전지방법원	0	0	0
대전지방법원	0	0	0

달기 100%

별지 제24호 [압수수색영장 접수]

Internet Explorer - KIOS

압수수색영장 접수

사건번호: 2015-01-11 | 접수일자: 2015-09-11 | 사건번호: 2015-09-02 | 접수일자: 2015-09-11

구분	사건번호	사건일자	사건명	사건번호	사건일자	사건명	사건번호	사건일자	사건명	사건번호	사건일자	사건명
사건번호	2015-01-11	2015-09-11	사건명	2015-09-02	2015-09-11	사건명	2015-09-02	2015-09-11	사건명	2015-09-02	2015-09-11	사건명

압수수색영장 접수

사건번호: 2015-01-11 | 접수일자: 2015-09-11 | 사건번호: 2015-09-02 | 접수일자: 2015-09-11

사건번호: 2015-01-11 | 접수일자: 2015-09-11 | 사건번호: 2015-09-02 | 접수일자: 2015-09-11

사건번호: 2015-01-11 | 접수일자: 2015-09-11 | 사건번호: 2015-09-02 | 접수일자: 2015-09-11

별지 제25호 [송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증영장 집행사실 통지서]⁵⁾

○ ○ ○ 검 찰 청

제 0000-0000 호

0000. 00. 00.

수 신 :

귀하

발 신 : ○○○검찰청

검 사

인

제 목 : 송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증 집행사실 통지

당청 제 호 사건과 관련하여 아래와 같이 송·수신이 완료된 전기통신에 대하여 압수·수색·검증영장을 집행하였으므로 「통신비밀보호법」 제9조의3제1항에 따라 이를 통지합니다.

영 장 번 호	
압 수 · 수 색 · 검 증 영 장 집 행 기 관	
전 기 통 신 가 입 자	
압 수 · 수 색 · 검 증 영 장 집 행 대 상 과 범 위	
⑤ 압 수 · 수 색 · 검 증 영 장 집 행 대 상 기 간	

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

5) 검찰사건사무규칙(별지제260호) 「송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증 집행사실 통지서」

별지 제26호 [송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증영장 집행사건 처리결과 통보서]6)

○ ○ ○ 검 찰 청

제 0000-0000 호

0000. 00. 00.

수 신 : 경찰서장

발 신 : ○○○검찰청

검 사 인

제 목 : 송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증 집행사건 처리결과 통보

귀서에서 송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증영장을 집행한 후 송치한 당청 제 호 피의사건의 처리결과를 아래와 같이 통보합니다.

영 장 번 호	
전 기 통 신 가 입 자 (통 지 대 상 자)	
압 수 · 수 색 · 검 증 영 장 집 행 대 상 과 범 위	
압 수 · 수 색 · 검 증 영 장 집 행 대 상 기 간	
사 건 처 리 일 자 및 처 리 결 과	
압 수 · 수 색 · 검 증 영 장 집 행 자 의 관 직 · 성 명	

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

6) 검찰사건사무규칙(별지제261호)「송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수·수색·검증 집행사건 처리결과 통보」

■ 별지 제27호 [통신사실 확인자료제공 요청사유 통지 신청서] <개정 2024. 5. 31.>

통신사실 확인자료제공 요청사유 통지 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일	처 리 기간
------	-----	-----------

신 청 인	성 명	주민등록번호	
	주 소	관계	
	(전화번호 :)		
	e-Mail	국민에게 다가가는 변화된 검찰의 소식지를 받아보시겠습니까? []	
	아래 에게 민원신청에 관한 일체의 권한을 위임함.		
	위 임 인 성 명 : (인)		
	대 리 인 성 명 : (서명 또는 날인) 전 화 번 호 :		
주 소 : 주민등록번호 :			
첨 부 : 위임인 인감증명서 혹은 본인서명사실확인서 1부			

사건표시	사건번호	○○지방검찰청(○○지청) 2 0 형제 호
	허가서번호	
	통신사실 확인자료제공 요청 집행기관	
	전기통신가입자(신청인)	
	통신사실 확인자료제공 요청의 대상과 종류	
	통신사실 확인자료제공 요청의 범위	

신청민원 「통신비밀보호법」 제13조의3 제5항에 따른 통신사실 확인자료제공
요청사유 통지 신청

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

○ ○ 지 방 검 찰 청 검 사 장(○ ○ 지청장)

귀하

별지 제28호 [통신사실 확인자료제공 요청사유 통지]7)

○○○검찰청

우편번호/	주소/	전화/	/전송
제 0000-0000 호			
수신자	귀하	발신자	
○○○지방검찰청		검	
사	인		

제 목 통신사실 확인자료제공 요청사유 통지

당청 제 호 사건과 관련하여 「통신비밀보호법」 제13조의3제6항에 따라 아래와 같이 통신사실 확인자료제공 요청사유를 통지합니다.

허 가 서 번 호	
전 기 통 신 가 입 자	
통신사실 확인자료제공 요청사유 통지여부	☐ 통지대상
	☐ 통지제외 대상 [] 국가의 안전보장, 공공의 안녕질서를 위태롭게 할 우려가 있는 경우 [] 피해자 또는 그 밖의 사건관계인의 생명이나 신체의 안전을 위협할 우려가 있는 경우 [] 증거인멸, 도주, 증인 위협 등 공정한 사법절차의 진행을 방해할 우려가 있는 경우 [] 피의자, 피해자 또는 그 밖의 사건관계인의 명예나 사생활을 침해할 우려가 있는 경우
통신사실 확인자료제공 요 청 사 유	(통지제외 대상인 경우 ‘해당없음’ 기재)

210mm×297mm[백상지(80g/m²)]

7) 검찰사건사무규칙(별지제257호)「통신사실 확인자료제공 요청사유 통지」

별지 제29호 [통신영장 요청사유 발급]

통신영장 요청사유 발급

영장관리 > 통신영장영구 > 통신영장 요청사유 발급

접수일자 2020-10-30 ~ 2020-11-06

사건번호 2020 형제

발급여부 전체

요청사유발급 요청사유 처리부 출력

신청일시	접수번호	제출인	사건과의관계	사건번호	피의자	허가서번호	요청사유	발급일자
2020-11-06 13:59	13	변호사	변호사	2020형제11	김민준	2020-7	특수절도, 폭행치사 외 음주운전으로 인한 인명피해...	2020-11-06
2020-11-02 14:25	12	제출자	변호사	2010형제1	김민준	2019-112312	요청사유	2020-11-05
2020-11-02 10:19	11	제출인	관계자	2010형제10	김민준	-		
2020-10-30 10:29	10	가나다	대리인	2020형제11	김민준	2020-7	특수절도, 폭행치사 외 음주운전으로 인한 인명피해...	2020-10-30

통신영장 요청사유 발급

통신영장 요청사유 발급

통신사실 확인자료제공 요청사유 통지 신청서에 기재된 허가서번호를 입력하여주시기 바랍니다.

허가서번호

요청사유

신청자 제출인

연락처

신청일자 2020-11-02

발급일자 2020-11-20

요청사유 통지 예외사유

1. 국가의 안전보장, 공공의 안녕질서를 위태롭게 할 우려가 있는 경우

2. 피해자 또는 그 밖의 사건관계인의 생명이나 신체의 안전을 위협할 우려가 있는 경우

3. 증거인멸, 도주, 증인 위협 등 공정한 사법절차의 진행을 방해할 우려가 있는 경우

4. 피의자, 피해자 또는 그 밖의 사건관계인의 명예나 사생활을 침해할 우려가 있는 경우

요청사유 통지예외 대상인 경우에만 요청사유 통지 예외사유를 체크해 주시기 바랍니다. 통지 예외사유가 체크된 경우에는 요청사유가 문서상에 표기되지 않습니다.

저장 발급서 출력

닫기

별지 제30호 [통신사실 확인자료제공 요청사유 통지처리부]8)

통신사실 확인자료제공 요청사유 통지 처리부

[illegible]

8) 검찰사건사무의서식에관한지침(별지제130호) 「통신사실 확인자료제공 요청사유 통지 처리부」

사건인계인수 home > 조사 > 사건부 > 사건인계인수

조회번호 2020 형제 호

조회조건 ☐ 형제+전형제+진정/내사/수사+사한부기소증지 ☐ 형제+전형제 ☐ 형제 ☐ 형제(공유) ☐ 진정/내사/수사 ☐ 진정/내사/수사(공유) ☐ 하고 ☐ 재하고 ☐ 재정신청 ☐ 사한부 기소증지 ☐ 전문증요

☒ 기소증지/참고인증지(대통지) ①

기록목록 기소증지/참고인증지(대통지) 목록 ②

구분	문서명	면수	작성일	전송자
검찰	간이불기소장(신규)	1	2020.09.10	

접수일자	사건번호	대상자	허가서번호	처분일자
2020.09.09	2020형제11		2020-0000007	2019.08.15